RESERVA AD REFERÉNDUM – COMPRAVENTA INMUEBLE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Mayo de 2026.

Entre el Sr. Facundo Nougues Guemes, DNI Nº 38.157.816, en adelante denominado "EL VENDEDOR", y el Sr. Hernán Velasco, DNI Nº 27.114.899, en adelante denominado "EL COMPRADOR", se celebra la presente reserva de compraventa respecto del inmueble sito en Sánchez de Bustamante 1638, departamento 3B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (UF: 11, Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 46, Parcela 35, Partida 1.583.758/09), sujeta a las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO

EL VENDEDOR se compromete a vender y EL COMPRADOR a comprar el inmueble anteriormente individualizado, con todo lo edificado, clavado y plantado, libre de ocupantes al momento de la escrituración.

SEGUNDA – PRECIO

El precio total de la operación de compraventa se fija en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA MIL (USD 170.000).

TERCERA – RESERVA

EL COMPRADOR entrega en este acto a EL VENDEDOR, quien recibe de conformidad, la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL (USD 5.000) en concepto de reserva y a cuenta del precio total de compraventa.

Dicha suma será imputada como parte integrante del precio total pactado al momento de la escritura traslativa de dominio.

El saldo restante de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL (USD 165.000) será abonado al momento de la escrituración mediante transferencia bancaria, en las condiciones que determine la escribanía interviniente.

CUARTA – CONDICIÓN AD REFERÉNDUM – CRÉDITO HIPOTECARIO

La presente reserva y/u oferta de compra se realiza ad referéndum de la aprobación definitiva del crédito hipotecario solicitado por EL COMPRADOR ante el Banco de la Nación Argentina, así como también de la aceptación del inmueble como garantía apta para dicha entidad bancaria.

En consecuencia, la operación quedará condicionada a que el Banco de la Nación Argentina apruebe, en forma suficiente y definitiva, el crédito hipotecario requerido por EL COMPRADOR, por un monto que permita integrar el precio de venta pactado, dentro del plazo de cincuenta (50) días hábiles contados desde la aceptación de la presente reserva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por treinta (30) días adicionales mediante acuerdo expreso entre las partes.

En caso de que el crédito hipotecario no fuere aprobado, fuere denegado o aprobado por un monto insuficiente, la presente reserva quedará automáticamente sin efecto, sin responsabilidad ni penalidad alguna para EL COMPRADOR, debiendo EL VENDEDOR restituir íntegramente las sumas percibidas en concepto de reserva, en la misma moneda en que hubieran sido entregadas, dentro del plazo de tres (3) días de notificada dicha circunstancia.

Asimismo, en caso de que el inmueble no resultare apto como garantía para la entidad bancaria interviniente, EL VENDEDOR deberá restituir la totalidad de las sumas recibidas en concepto de reserva, sin penalidad de ninguna naturaleza, dentro del plazo de tres (3) días de notificada dicha circunstancia.

En caso de que el crédito hipotecario no fuere aprobado por causas imputables a EL COMPRADOR, incluyendo documentación incompleta, falta de gestión, desistimiento voluntario u otras razones no vinculadas al inmueble ni a la entidad bancaria, EL COMPRADOR deberá abonar a EL VENDEDOR una compensación de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($380.000) por mes, contados desde la fecha de firma de la presente reserva hasta la fecha en que opere la caída de la misma. En caso de que el período no correspondiere a un mes completo, dicho importe será calculado proporcionalmente según la cantidad de días efectivamente transcurridos en el último período mensual.
Las partes dejan expresamente establecido que dicha compensación podrá ser descontada de las sumas entregadas en concepto de reserva, restituyéndose a EL COMPRADOR únicamente el saldo remanente, si correspondiere. Se deja expresamente aclarado que el Impuesto ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) permanecerá en todos los casos a exclusivo cargo de EL VENDEDOR, no siendo trasladable a EL COMPRADOR bajo ningún concepto, aun cuando la operación no llegare a concretarse. EL COMPRADOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias para la tramitación del crédito hipotecario en tiempo y forma, debiendo acreditar a requerimiento de EL VENDEDOR el inicio y seguimiento del trámite ante la entidad bancaria.

QUINTA – ESCRITURACIÓN

La escribanía interviniente será designada por EL COMPRADOR. EL VENDEDOR se compromete a presentar toda la documentación necesaria para la escrituración dentro de los plazos razonables requeridos por la escribanía y/o la entidad bancaria interviniente.

SEXTA – GASTOS E IMPUESTOS

Todos los gastos, honorarios, tasas, aportes, sellados e impuestos derivados de la escritura traslativa de dominio serán soportados por las partes conforme los usos y costumbres notariales vigentes en la jurisdicción correspondiente.
Los honorarios notariales, gastos de inscripción de escritura e hipoteca estarán a cargo de EL COMPRADOR.
Los impuestos, tasas, expensas, gravámenes, certificados y toda deuda correspondiente al inmueble hasta la fecha de escrituración estarán a exclusivo cargo de EL VENDEDOR.

SÉPTIMA – INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento injustificado por parte de EL COMPRADOR, una vez aprobado el crédito hipotecario y encontrándose la operación en condiciones de escriturar, EL VENDEDOR podrá retener las sumas recibidas en concepto de reserva en carácter de indemnización total y única.
En caso de incumplimiento injustificado por parte de EL VENDEDOR, éste deberá reintegrar a EL COMPRADOR las sumas recibidas más otro tanto igual en concepto de indemnización total y única.
Las penalidades previstas en la presente cláusula no resultarán aplicables cuando la operación no pudiera concretarse por falta de aprobación definitiva del crédito hipotecario o por rechazo del inmueble por parte de la entidad bancaria.

OCTAVA – ESTADO DEL INMUEBLE

EL VENDEDOR se compromete a entregar el inmueble libre de ocupantes, con impuestos, tasas, servicios y expensas ordinarias al día al momento de la posesión y escrituración.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al inicio.

NOVENA – REPARACIONES

El inmueble se entregará con los pisos en correcto funcionamiento. Con respecto a los problemas de humedad originados por el sistema de calefacción, las reparaciones se encuentran actualmente en proceso de ejecución. Se deja constancia que los plazos de resolución de dichas reparaciones no dependen exclusivamente de la parte vendedora, sino de la administración del consorcio y/o los profesionales intervinientes. La parte vendedora se compromete a realizar todas las gestiones a su alcance para impulsar y dar seguimiento a dichos trabajos, debiendo informar a la parte compradora sobre el estado de avance a su requerimiento.

COMPRADOR

Hernan Velasco

Firma: _____

Aclaración: Hernán Velasco
DNI: 27.114.899

VENDEDOR

facundonougues

Firma: _____

Aclaración: Facundo Nougues Guemes
DNI: 38.157.816